ОРИГИНАЛ

ЕКЗ. 2

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ОБЕКТ „КАМЕННА КАРИЕРА" /КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТОВИ ТУФИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГРУДОВО", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СРЕДЕЦ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС/, СКЛЮЧЕН НА 07.06.2001 г.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Днес 14.02.2012 г. (.....две хиляди и дванадесета година), в гр. София, на основание:

- Решение № 188 на Министерския съвет от 9 март 2012 г. за даване на съгласие за изменение и допълнение на договор за отдаване на концесия за обект „Каменна кариера" /концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезитови туфи, от находище „Грудово", разположено в землището на гр. Средец, община Средец, област Бургас/, сключен между община Средец и „Кариян" ЕООД, гр. Средец на 07.06.2001 г.;

- чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите във връзка с чл. 36, ал. 2, чл. 37 и чл. 33 от Закона за подземните богатства, § 108, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 100/2010 г.) и чл. 95а, ал. 3 от Закона за концесиите;

между:

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма ДЕЛЯН ДОБРЕВ, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ,**

и

- **2. "КАРИЯН" ЕООД,** вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 102662797, със седалище и адрес на управление: гр. Средец 8300, ул. „Преображенска", бл. 19, ап. 39, представлявано от управителя АТАНАС ЗАЙКОВ, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

I. "Предмет на концесията" се изменя както следва:

"Предмет и обект на концесията"

Чл. 1. /1/ Концедентът предоставя на концесионера концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) - строителни материали – андезитови туфи от находище "Грудово", разположено в землището на гр. Средец, община Средец, област Бургас.

/2/ Определя концесионна площ с размер 136 698 (сто тридесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и осем) кв.м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 19 в координатна система „1970 г." (Приложение № 1). В тези граници концесионната площ включва:

2.1. площта на находище „Грудово", в размер на 105,5 (сто и пет цяло и пет десети) дка и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 8 съгласно схема и координатен регистър в координатна система „1970 г.", неразделна част от концесионния договор (Приложение № 2).

2.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

II. „Предмет на договора. Основни права и задължения на страните по концесионния договор" се изменя както следва:

Чл. 7. /1/ Концесионерът има следните права:

1. Да добива андезитови туфи от находището по чл. 1;

2. Право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – строителни материали- андезитови туфи;

3. Право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка за срока на концесията;

4. Да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по чл. 1 от този договор;

5. С допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията. С допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

6. Да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по чл. 1 от този договор;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

7. Да изгражда сгради и съоръжения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване със съответните компетентни органи.

Чл. 7. /2/ Основни задължения на концесионера са:

1. Да извършва концесионно плащане при условия и в срокове, определени в чл. 16 от договора;

2. Да изработи и представи за съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 8 (осем) месеца от влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или решение да не се извършва такава оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони, актуализация на комплексния план за осъществяване на дейността по концесията /актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от находище "Грудово"/. Проектът трябва да е съобразен с мерките и препоръките от влязлото в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или решение да не се извършва такава оценка и оценката за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони. След съгласуването му, проектът става неразделна част от концесионния договор;

3. Да изработва и представя за съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма до 31 януари на съответната година всеки годишен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от находище "Грудово";

4. Да изработи и представи за съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма в срока по т. 2 актуализация на проекта за рекултивация (актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи). Проектът задължително съдържа информация за размера на финансовото обезпечение по чл. 20 от този договор. Концесионерът извършва ликвидацията или консервацията на миннодобивния обект и рекултивацията на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект. Концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма на всеки 5 (пет) години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

5. Да изработва и представя за съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма до 31 януари на съответната година всеки годишен работен

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи на находище „Грудово", представляващ неразделна част от проекта по т. 3. Проектът задължително съдържа информация за актуализирания размер на финансовото обезпечение по чл. 20 от този договор;

6. Да изработи и представи за утвърждаване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма план за управление на минните отпадъци в срока по т. 2 на настоящата алинея. След утвърждаването на представеният проект, той става неразделна част от настоящия договор;

7. Да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от държавния горски фонд и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

8. При откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на културата;

9. Да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

10. Да представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма шестмесечни отчети за действително добитите и продадени количества андезитови туфи и среднопретеглената им продажна цена до 15 дни след изтичането на отчетния период;

11. Да представя ежегодно до 31 януари на министъра на икономиката, енергетиката и туризма отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата година, резултатите от маркшайдерските измервания, кантарни разписки, фактури и др., и отчет за вложените инвестиции;

12. Да представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

13. Да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;

14. Да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на Регионалния исторически музей;

15. Концесионерът може да осъществява концесионна дейност само върху територии от концесионната площ върху които е придобил право на собственост, или върху които има учредено право на ползване, или договор за наем със собственика на земята и след приключване на съответните процедури за промяна на предназначението на поземлените имоти;

16. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища;

17. Двете страни се задължават да третират геоложката и техническа информация за дейностите по концесията като поверителна и да не я предоставят на трети лица, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето ѝ на третите лица по чл. 7, ал. 2, т. 18 от това споразумение с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на конфиденциалност;

18. Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията, без да прехвърля правата и задълженията по този договор. Концесионерът е длъжен да съобразява договорите си с третите лица с клаузите на концесионния договор, както и при поискване да предоставя на концедента достъп за запознаване при спазване на правилата за поверителност на информацията;

19. Да извърши техническа ликвидация и рекултивация за своя сметка при условия и в срокове, определени в одобрения проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

20. При прекратяване на концесионния договор да предаде държането на находището по чл. 2 при условията и по реда на чл. 78 от Закона за концесиите.

III. „Права и задължения на концедента" се изменя както следва:

Чл. 8. /1/ Основни права на концедента са:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

1. Да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в настоящото допълнително споразумение;

2. Да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

2.1. като изисква от концесионера представянето на документи и информация;

2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

3. Право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация.

4. Право да усвои изцяло или част от банковата гаранция по чл. 19 от този договор.

5. Да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения по договора и/или при нарушаване на условията за осъществяване на концесията, при условията и по реда, посочени в договора.

IV. „Инвестиции. Задължителни подобрения" се изменя както следва:

Чл. 9. /1/ Концесионерът се задължава да извърши инвестиции за срока на концесията в размер, конкретизиран в инвестиционна програма, представляваща неразделна част от актуализирания цялостен работен проект по чл. 7, ал. 2, т. 2 от настоящото споразумение.

/2/ При неизпълнение на инвестициите за съответната година, неизпълнената част се добавя към размера на инвестициите за следващата година.

/3/ Със стойността на извършените инвестиции по ал. 1 не се намалява дължимото от концесионера плащане.

Чл. 10. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

V. "Други имуществени права и задължения на страните. Права на концесионера върху плодовете и правата върху обекти, които ще изгради със свои средства. Право на обезщетение във връзка с приращенията и подобренията" се изменя както следва:

Чл. 11. /1/ При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение за направените в съответствие с концесионния договор подобрения и приращения, в размер на тяхната историческа цена след приспадане

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

на съответните амортизационни отчисления, чийто годишен размер не може да бъде по-малък от данъчно признатите амортизации за срока на концесията;

/2/ Всички подобрения в обекта по чл. 2 от този договор се съгласуват предварително с концедента. Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които същият е направил без да ги съгласува с концедента;

/3/ Обезщетението по ал. 1 не се дължи, когато концесионният договор е прекратен едностранно от концесионера или по негова вина.

VI. „Вид, размер и начин на изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение" се изменя както следва:

Чл. 16. /1/ Концесионерът се задължава да внася по сметка на концедента срещу предоставеното право да експлоатира обекта на концесията по чл. 1 от договора, парично концесионно плащане, върху което се дължи ДДС.

/2/ Периодичните парични концесионни плащания и дължимият върху тях ДДС се внасят от концесионера на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ отчетния период.

/3/ Отчетните периоди се определят от 01 януари до 30 юни и от 01 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

/4/ Концесионерът се задължава да представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и образец - отчет за дължимото концесионно плащане (Приложение № 3), до 15 дни след изтичането на отчетния период.

/5/ Размерът на всяко плащане се определя за всяка шестмесечна вноска, като 7 (седем) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчните материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.)

/6/ Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" от методиката не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.

/7/ Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 10 620 лв., определен на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията - 35 400 тона/шестмесечие добита суровина и предвидената стойност за единица добито подземно богатство съгласно ал. 6.

/8/ Дължимото концесионно плащане се внася в пълен размер с начислен ДДС по сметка на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете по ал. 2 и при условията по ал. 5-7.

/9/ Размерът на концесионното плащане се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

/10/ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на концесионера по бюджета на община Средец сума в размер 50 на сто от внесеното концесионно плащане (без ДДС) за отчетния период.

/11/ Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VII. „Срок на договора" – чл. 18, ал. 1 се изменя както следва:

Чл. 18 /1/ Срокът на концесията по концесионния договор се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 08.06.2011 г.

VIII. „Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора" се изменя както следва:

Чл. 19. /1/ Концесионерът се задължава да представи на концедента безусловна и неотменяема годишна парична гаранция от банка, одобрена от концедента, обезпечаваща изпълнението на всички задълженията по концесионния

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

договор, включително заплащане на концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения.

/2/ За 2012 г. гаранцията е в размер 33 984 (тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и четири) лева и се представя на концедента в 7-дневен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение.

/3/ За всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100% от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се представя на концедента до 31 януари на текущата година.

/4/ Банковите гаранции по ал. 2 и ал. 3 следва да бъдат валидни до 28 февруари на следващата година.

/5/ При усвояване на цялата или на част от банковата гаранция по ал. 2 и ал. 3, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването и.

/6/ В случай на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, ДДС, неустойки и лихви, като отправи писмено поискване до съответната банка.

Чл. 20. /1/ В срок до един месец след съгласуване на актуализирания цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи по чл. 7, ал. 2, т. 4 от това споразумение, страните сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

/2/ В сметката по ал. 1 концесионерът внася ежегодно в срок до 31 януари на съответната година сума, представляваща 1/15 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласуваните с министъра на икономиката, енергетиката и туризма цялостен и годишни работни проекти по чл. 7, ал. 2, т. 4 и т. 5 от настоящото споразумение. Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

/3/ При завишаване на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 7, ал. 2, т. 4 от

Навлизане в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

този договор, концесионерът е длъжен да довнесе суми, пропорционални на броя на изтеклите календарни години от срока на концесията.

/4/ Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи на находище "Грудово" или на участъци от него след съгласуване на проекта по чл. 7, ал. 2, т. 4 от този договор.

/5/ Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката да освобождава средства от сметката при мотивирано писмено искане, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания проект по чл. 7, ал. 2, т. 4 от този договор. При получаване на такова искане от концесионера, банката е задължена да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи. В случай, че концедентът не възрази писмено срещу искането за освобождаване на средства в срок от петнадесет работни дни от датата на получаване на съобщението, банката освобождава сумата, посочена в искането в полза на концесионера.

/6/ В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

/7/ Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

/8/ В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в проекта по чл. 7, ал. 2, т. 4, но неизвършени от концесионера мероприятия.

/9/ В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

/10/ Финансовото обезпечение по чл. 20 не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

IX. „Неизпълнение на задълженията по договора" се изменя както следва:

Чл. 21. При неизпълнение на задължението за внасяне на концесионно плащане по този договор концесионерът дължи реално изпълнение, лихва в размер на законната лихва за забава в български лева, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания.

/2/ В случаите по алинея 1 концедентът уведомява писмено концесионера за размера на дължимите концесионни плащания, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания.

/3/ Концесионерът е длъжен да възстанови разходите на концедента в срок от 10 дни от писмената покана по ал. 2.

Чл. 22. /1/ При неизпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 7, ал. 2, т.т. 2, 3, 4, 5, 6, 11 и чл. 16, ал. 4 от този споразумение концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто за всеки просрочен ден от минималното годишно концесионно плащане, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане.

/2/ Когато проектите по чл. 7, ал. 2, т. 4 и т. 5 не съдържат информация за размера на финансовото обезпечение по чл. 20 от това споразумение, се приема, че съответното задължение не е изпълнено точно. В този случай концесионерът дължи на концедента предвидената в ал. 1 неустойка до датата на представяне на липсващата информация.

/3/ При неизпълнение на задължението по чл. 9, ал. 1 концесионерът дължи неустойка в размер 10 на сто върху неизпълнената част от размера на инвестициите.

Чл. 23. /1/ При забавено изпълнение на задължението по чл. 19, концесионерът дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за забава на парични задължения в български лева за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от стойността на гаранцията.

/2/ Правилото на ал. 1 се прилага и в случаите по чл. 19, ал. 5, а неустойката се изчислява върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 14-дневен срок.

Чл. 24. При неизпълнение на задължението по чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от този договор концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто на

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

ден от минималното годишно концесионно плащане, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане.

Чл. 25. /1/ При неизпълнение на някое от задълженията по този договор, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва неизпълнението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 работни дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимата неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

/2/ При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора.

X. „Контрол по изпълнение на задълженията на страните. Начини, органи и срокове за осъществяване" се изменя както следва:

Чл. 26. /1/ Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

/2/ Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

/3/ Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от администрацията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

2. назначена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма междуведомствена комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол).

Чл. 27. /1/ Длъжностните лица по чл. 26, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място.

/2/ Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 ЗЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

/3/ Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 26, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 28. В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 29. Контролните органи по чл. 26, ал. 3, т. 1 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите и да отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

XI. „Основания за предсрочно прекратяване на договора. Права на изправната страна" се изменя както следва:

<u>„ОСНОВАНИЯ ЗА СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА"</u>

Чл. 30. /1/ Страната, която е в невъзможност да изпълни свое задължение, в резултат на непреодолима сила (форс мажор) или при настъпване на други обстоятелства, които правят изпълнението на нейните права и задължения обективно невъзможно, уведомява писмено другата страна в 30-дневен срок от настъпване на форсмажорното събитие (другото обстоятелство) за характера на събитието (обстоятелството), датата на неговото настъпване и възможните последствия за изпълнението на договора. Уведомлението се подкрепя с писмени доказателства за настъпването на непреодолимата сила (обстоятелството). При неуведомяване в горепосочения срок, страната дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

/2/ Докато трае непреодолимата сила или другите обстоятелства по ал. 1, изпълнението на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се спира. Ако непреодолимата сила или другите обстоятелства по ал. 1 водят до

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 1 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

невъзможност за осъществяване на добив на подземни богатства от обекта по чл. 1, действието на целия концесионен договор се спира. За периода от спирането до възобновяване на дейността, страните уреждат отношенията си с допълнително писмено споразумение. Спирането на договора води и до спиране на срока, за който е предоставена концесията.

/3/ При продължаване на форсмажорните обстоятелства или на другите обстоятелства по ал. 1 повече от една година след спирането, договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с тримесечно писмено предизвестие, при условие, че тази страна вече няма интерес от изпълнението на договора.

/4/ Страната, която е била засегната от непреодолимата сила е длъжна да уведоми писмено другата страна относно отпадането на форсмажорните обстоятелства, като посочи датата, от която изпълнението на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се възобновява. Уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от пет работни дни от отпадането на невъзможността за изпълнение.

Чл. 31. /1/ Концедентът има право да спре действието на концесионния договор, когато концесионера извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават клаузите на сключения договор. В случай на спиране концедентът уведомява писмено концесионера за причините и му определя срок за съобразяване с условията по договора.

/2/ Когато действието на концесионния договор е спряно по реда на ал. 1, концесионерът няма право да упражнява правата си по този договор, както и да търси обезщетение за пропуснати ползи за периода на спиране.

/3/ Спирането по ал.1 не удължава срока на концесионния договор.

/4/ Когато действието на концесионния договор е било спряно по реда на този член и концесионерът не е отстранил причините в дадения му по ал. 1 срок, договорът се прекратява с решение на концедента.

/5/ При прекратяване на договора в случаите по този член, концесионерът носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от прекратяването, включително и за срока на спиране.

Чл. 32. Настоящият договор се прекратява и в следните случаи:

1. с изтичането на срока на концесията и след приемане от страна на компетентните органи на дейностите по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи и гори;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

2. при обективна невъзможност за осъществяване на дейностите по предоставената концесия;

3. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;

4. по взаимно съгласие на страните;

5. по силата на съдебно или арбитражно решение;

6. при смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице-концесионер, договорът може да бъде продължен с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в случай че правоприемникът депозира в срок до 90 дни заявление за продължаване на договора, поеме всички задължения по него и отговаря на изискванията на действащото законодателство;

7. при постановяване на решение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, с което не е одобрено осъществяване на инвестиционното намерение.

Чл. 33. /1/ При прекратяване на договора, концесионерът извършва пълна рекултивация на засегнатата земя.

/2/ При прекратяване на концесионния договор, концесионерът се задължава да предаде държането на обекта по чл.1 от настоящото споразумение, на концедента в съответствие с разпоредбите на чл. 78 от Закона за концесиите.

XII. Чл. 39 се изменя както следва:

Чл. 39. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София, 1000	гр. Средец 8300
ул. "Славянска" №8	ул. „Преображенска" бл. 19, ап. 39
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма:	**„КАРИЯН" ЕООД**
телефон:	

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 В наименованието и навсякъде в договора думите "отдаване на концесия на обект „Каменна кариера", гр. Средец, представляващ имот № 000641 по плана на

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

землището на гр. Средец, местност „Дервишки път" с площ 92,825 дка" се заменя с думите "предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезитови туфи, от находище „Грудово", гр. Средец, община Средец, област Бургас".

§2 Правото на собственост върху обекта на концесията се установява с Акт за изключителна държавна собственост (Приложение № 4).

§3 Това допълнително споразумение влиза в сила от датата на представяне на банковата гаранция по чл. 19, ал. 2.

§4 Допълнителното споразумение заедно с всички приложения към него е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

§5 Всеки екземпляр от допълнителното споразумение съдържа 16 /шестнадесет/ страници и 4 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, ведно със заглавните и уводните страници.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Схема на граничните точки на концесионна площ и координатен регистър в координатна система "1970 г.";

Приложение № 2 Схема на находище **"Грудово"** и координатен регистър в координатна система "1970г.";

Приложение № 3 – Образец – отчет за дължимото концесионно плащане;

Приложение № 4 - Акт за изключителна държавна собственост № 1233 от 17.09.2011 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

ДЕЛЯН ДОБРЕВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

АТАНАС ЗАЙКОВ
УПРАВИТЕЛ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Находище:	"Грудово"
Подземно богатство:	Андезитови туфи
Концесионен договор от:	..... 2012 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.

СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МИЕТ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2,36
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.		
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 7 и р. 9)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
11.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	35 400
12.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 4 от договора за концесия (р. 11 х по-голямата стойност от р. 7 и р. 9)	лева	
13.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 10 и р. 12), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 13 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Средец (р. 13 х 50%)	лева	
14.	Дължимо ДДС	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

Допълнително споразумение № 1 към договор за отдаване на концесия за обект „Каменна кариера" /концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезитови туфи, от находище „Грудово", разположено в землището на гр. Средец, община Средец, област Бургас/

Настоящият документ е подписан с квалифициран електронен подпис и съдържа лични данни, които са заличени на основание чл. 36, ал. 6 от ЗДОИ във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Забележки:
КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).

Новосъздаденото в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД